

1500978-57.2022.8.26.0542

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fabio Calheiros do Nascimento

Comarca: Barueri

Foro: Foro de Barueri

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/07/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Indiciado:

DORIVAL TEIXEIRA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabio Calheiros do Nascimento

Vistos.

DORIVAL TEIXEIRA e MARIA APARECIDA CESAR, qualificados(as) nos autos, foram denunciados(as) como incurso(s) nos artigos 33, caput, e 40, inciso V, ambos da Lei n. 11.343/06 porque no dia 19 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE BARUERI

2ª Vara Criminal

Rua Desembargador Celso Luiz Limongi, nº 84, Barueri - SP - cep 06401-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500978-57.2022.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500978-57.2022.8.26.0542

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Indiciado:

DORIVAL TEIXEIRA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabio Calheiros do Nascimento

Vistos.

DORIVAL TEIXEIRA e MARIA APARECIDA CESAR, qualificados(as) nos autos, foram denunciados(as) como incurso(s) nos artigos 33, caput, e 40, inciso V, ambos da Lei n. 11.343/06 porque no dia 19 de abril de 2022, por volta das 11h20, no acesso à Rodovia Castello Branco, 23800, Alphaville Empresarial, nesta cidade e comarca, em comunhão prévia de desígnios, traziam consigo, guardavam e transportavam para o consumo de terceiros, entre Estados da Federação, 14 tabletes de maconha, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. O auto de exibição e apreensão foi juntado aos autos (fls. 10/11), assim como o laudo de constatação (fls. 12/15), o laudo de exame químico-toxicológico (fls. 116/118) e fotografias do veículo (fls. 05/10 do apenso). Foi convertida em prisão preventiva a prisão em flagrante dos réus (fls. 80). Os(As) réus(us) foram notificados(as) (fls. 149 e 165) e apresentaram defesa preliminar (fls. 124/134). Em 22 de junho de 2022 ela(s) foi(ram) rejeitada(s), a denúncia recebida e designada audiência de instrução (fls. 170/171). Durante a instrução foram ouvidas testemunhas e interrogados(as) os(as) réus(us) (fls.). As partes apresentaram alegações finais em audiência.

É o relatório. Decido.

Os(As) ré(s) DORIVAL TEIXEIRA e MARIA APARECIDA CESAR foram denunciados(as) pela Promotoria de Justiça por tráfico de entorpecentes porque no dia 19 de abril de 2022, por volta das 11h20, no acesso à Rodovia Castello Branco, 23800, Alphaville Empresarial, nesta cidade e comarca, em comunhão prévia de desígnios, traziam consigo, guardavam e transportavam para o consumo de terceiros, entre Estados da Federação, 14 tabletes de maconha.

Foram juntados aos autos do processo tanto o auto de exibição e apreensão das drogas constantes da denúncia quanto os laudos de constatação e de exame químico-toxicológico. A natureza das drogas, portanto, é indiscutível.

A autoria do crime, por sua vez, restou comprovada pelas demais provas colhidas durante a instrução processual, somadas às peças informativas obtidas durante o inquérito policial, a teor do artigo 155 do Código de Processo Penal.

Com efeito, os dois policiais que efetuaram a prisão dos réus afirmaram em juízo, em uníssono, que estavam em patrulhamento pela região quando notaram que a ré, passageira do veículo, demonstrou certo nervosismo. Ao notar a presença da viatura falou algo com o motorista, o que chamou a atenção deles, ainda mais porque não usavam sirene ou quaisquer outros sinais. Abordaram o veículo. Perguntaram aos réus o que faziam. A ré disse que tinha solicitado uma corrida de Uber ao réu com destino a Camanducaia/MG, mas não foi comprovado que havia uma "corrida aberta". Revistaram o veículo e encontraram as drogas nas costas do banco traseiro. O réu admitiu que havia sido contratado por uma pessoa na divisa do Paraná com São Paulo para transportar drogas para Extrema/MG. Encontraria uma pessoa nessa cidade. A ré, por sua vez, insistiu que conhecia o réu há algum tempo e que não tinha relação com as drogas.

Esses depoimentos estão em consonância com a confissão do réu em juízo. Ele confirmou aquilo que os policiais disseram, ou seja, que fazia mesmo o transporte das drogas.

A ré, por seu turno, disse que convivia com o réu há 25 anos e apenas o acompanhava a uma viagem a familiares. Tinham saído de Camanducaia/MG e foram para Santa Catarina. Ficaram alguns dias em Santa Catarina e no dia da prisão voltavam para Camanducaia/MG. Não sabia da existência das drogas até serem abordados pela polícia nesta cidade e comarca. A respeito da viagem a Santa Catarina, ela disse que o réu saiu algumas vezes sozinho, inclusive com o sobrinho dele. Acerca do carro, ela afirmou que ele está em nome do seu filho, que também é considerado como tal pelo réu.

Trata-se de versão que foi confirmada pelo réu em juízo. Ele ressaltou que a ré não sabia das drogas, mas o fez com uma explicação esdrúxula que eu exporei abaixo como argumentos para rejeitar a referida negativa de coautoria da ré.

Por primeiro, pois o carro está em nome do filho da ré. Segundo ela, o seu filho aceitou fazer a aquisição do carro para ela e o réu porque o réu queria trabalhar com Uber, mas estava com o nome "sujo". Isso mostra um vínculo entre os réus que torna difícil imaginar que a ré não tivesse a menor ideia que o réu lidava com o tráfico de drogas.

Por segundo, pois conquanto tenha a ré dito que o réu queria trabalhar com Uber e que fizeram a viagem a Santa Catarina para visitarem familiares do réu, nada disso restou comprovado, nem o vínculo do réu com o Uber, nem a visita aos familiares.

Por terceiro, pois o modo como as drogas estavam escondidas é indicativo de que houve preparação prévia para o transporte delas, o que dificilmente seria feito pelo réu sem que ela notasse isso ou, ao menos, a ausência do réu para que isso fosse feito.

Por quarto, pois os dois policiais afirmaram que somente abordaram os réus porque a ré demonstrou nervosismo quando avistou a viatura deles. É claro que isso deve ser aceito como argumento para a abordagem, pois, do contrário, teria que se acreditar que os policiais fizeram a apreensão de tanta droga no interior do carro apenas por um golpe de sorte, porquanto não estavam fazendo bloqueio na rodovia para esse fim, tampouco abordaram o carro por conta de condução irregular.

Por quinto, pois a versão do réu contém várias inconsistências, a demonstrar que o seu esforço foi voltado para proteger a ré, pois notara que não teria como obter a

própria absolvição. É inverossímil que o réu tivesse recebido a ligação de um traficante justamente no momento em que ele passava por São Paulo para transportar drogas para outro local de São Paulo, embora sendo um Uber de Camanducaia/MG; é inverossímil que essa contratação tenha se dado sem conhecimento da ré, embora estivessem juntos durante toda a viagem – se ele recebeu ligação e parou o carro para que as drogas fossem colocadas nele, somente se ela quisesse se ausentar para que ele o fizesse é que isso seria crível, o que apenas confirmaria que ela sabia que haveria transporte de algo ilegal no carro, o que não se compatibiliza com o que ela sustentou; é inverossímil que o réu não tenha querido contar à ré a contratação acima, já que, em princípio, transportaria apenas peças, de tal modo que ele não precisava esconder nada dela; é inverossímil, por fim, que ele pretendesse fazer uma entrega na rodoviária do Tietê, se já havia saído da Capital, a ponto de ser preso nesta cidade e comarca, sem receber contato do traficante para lhe passar o endereço exato da entrega.

Com o afastamento da negativa da ré, é o caso de concluir que ela praticou o crime junto do réu. Ambos, dolosamente, decidiram transportar as drogas. Desse modo, como alegou o Ministério Público em alegações finais, talvez despertassem menos a atenção da polícia, já que aparentemente formariam apenas um casal viajando. Sendo os réus de Minas Gerais, não tendo comprovado o que foram fazer no sul do país, seja no Paraná ou em Santa Catarina, e tendo sido presos em São Paulo, com destino a Minas Gerais, é claro que os réus estavam fazendo transporte de drogas entre Estados da Federação. É o caso de aceitar que o trajeto que fariam seria exatamente aquele que o réu mencionou na fase policial. Não se trata de mera conjectura esse transporte, mas uma dedução simples do que consta dos autos. Passo à dosagem da pena. O crime do artigo 33 da Lei n. 11.343/06 tem pena-base de 5 a 15 anos de reclusão, e ao pagamento de 500 a 1500 dias multa.

Na primeira fase de aplicação da pena deve ser considerada a grande quantidade de drogas que os réus transportavam, por isso fixo a pena-base do crime em 10 anos de reclusão.

Na segunda fase de aplicação da pena não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas em favor da ré. Para o réu, nos termos da Súmula 545 do STJ, deve ser levada em conta a atenuante da confissão espontânea, por isso reduzo a pena em 1/5. Na terceira fase de aplicação da pena há tanto uma causa de aumento de pena como uma de diminuição de pena.

A de aumento diz respeito ao transporte interestadual de drogas. O aumento é de 1/6 a 2/3. Uma vez que é convincente que o transporte envolveria três Estados, Paraná, São Paulo e Minas Gerais, como admitido pelo réu na fase policial, que restou devidamente confirmado em juízo pelas provas produzidas, fixo o aumento em 1/4.

De outro lado, deve acolhida a hipótese de incidência do artigo 33, § 4º da Lei n. 11.343/06 porque os réus são primários, não têm Maus antecedentes e não há provas de que efetivamente se dediquem às atividades criminosas ou integrem organização criminosa. É verdade que, em geral, esse tipo de transporte está ligada às organizações criminosas, mas isso, por si só, não significa que eles tivessem se integrado a uma delas.

Mercê da preparação do veículo para o transporte de drogas, a indicar essa ligação com organizações criminosas e a possibilidade de utilização desse meio de transporte para novos transportes ilícitos de drogas, entendo por bem fixar a redução em 1/2.

A pena privativa de liberdade a ser cumprida pelos(as) ré(s) fica consolidada em 5 anos de reclusão para o réu e em 6 anos e 3 meses de reclusão.

A teor do artigo 33 do Código Penal, os réus deverão iniciar o cumprimento da pena no regime semiaberto.

A pena de multa segue os mesmos parâmetros da pena privativa de liberdade, de tal modo que fica consolidada em 500 e 620 dias-multa, respectivamente. Considerando que o valor dessa pena deve seguir a condição econômico-financeira dos(as) ré(s) e, no caso em tela, não há dados concretos acerca disso, mantenho-a no menos valor que a lei estabelece.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para condenar o(a) ré(u) DORIVAL TEIXEIRA, qualificado nos autos, como incurso(a) no artigo 33, § 4º da Lei

n. 11.343/06, ao cumprimento de 5 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor correspondente a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo; e a ré MARIA APARECIDA CESAR, qualificada nos autos, como incurso(a) no artigo 33, § 4o da Lei n. 11.343/06, ao cumprimento de 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 620 (seiscentos e vinte) dias-multa, no valor correspondente a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo.

É o caso de permitir que o(a/s) ré(u/s) recorra(m) em liberdade, pois a manutenção da prisão provisória representaria, em última análise, a legitimação da execução provisória da pena em regime mais gravoso do que o fixado na sentença condenatória. (STF, HC 182584). Por conta disso, expeça-se alvará de soltura clausulado.

Expeça-se certidão à OAB, se o caso.

Nos termos do artigo 63 da Lei n. 11.343/06, decreto o perdimento dos valores e do veículo apreendidos em razão da ausência de comprovação clara da origem lícita deles, do que se depreende que consistem em produto de crime. Oficie-se.

Não sendo mais útil ao deslinde da causa, defiro a destruição dos objetos apreendidos junto com os entorpecentes. Expeça-se o necessário.

Após o trânsito em julgado, inscreva-se o nome dos(as) ré(s) no rol dos culpados e informe-se a Justiça Eleitoral para que aplica a pena de suspensão dos direitos políticos.

P.R.I.C.

Barueri, 20 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA